

Nr. 320 Reichsstatthalterkonferenz vom 22. März 1934, 11.15 Uhr¹⁾)

Kl. Erw. Nr. 493, Bl. 1–5 Fotokopie²⁾)

Beginn: 11:15

[WIRTSCHAFTSLAGE; STELLUNG DER REICHSTATTHALTER; REICHSREFORM; SCHUTZ-
HAFT]

Reichskanzler³⁾): Devisenlage, Ursachen: Rüstungs- und andere Aufträge. Erscheinung: Die durch Aufträge reichlich beschäftigten Binnenindustrien gaben sich keine Mühe mehr, ihren Export zu steigern. Es kommt jetzt auf die Verhinderung einer Katastrophe an. Bei allen Bestellungen (welcher Art ...?) muß äußerste Vorsicht walten. Vorherige Anfrage beim Reichswirtschaftsminister notwendig⁴⁾). Wenn diese Anfrage nicht geschieht, dann kommt die Angelegenheit doch zur Erörterung, wenn es sich um die Abgabe der notwendigen Devisen handelt.

Jede Granate braucht einen Kupfering – wir haben kein Kupfer in Deutschland – vorstellen, was das bedeutet.

Die Arbeitsfront bestellt so und so viele Millionen Anzüge bei sächsischen Industriellen. Wenn ein solches Experiment fünfmal gemacht wird, dann ist der Devisenbestand aufgebraucht. Die

-
- ¹⁾ Hierzu war eingeladen worden durch Schreiben des StSRkei an die Reichsstatthalter vom 13. 3. 34 (R 43 II/1392, Bl. 90). Mit Schreiben vom gleichen Tage hatte Lammers sodann die Reichsminister gebeten, „Fragen, deren Erörterung bei dieser Besprechung erwünscht erscheint, bis zum 19. März hierher mitteilen zu wollen“ (R 2/21903). Zu den diesbez. Mitteilungen der Reichsressorts s. unten Anm. 4 und Dok. Nr. 317, dort bes. Anm. 1. – Eine Anwesenheitsliste konnte nicht ermittelt werden. Nach „VB“ vom 23. 3. nahmen an der Sitzung teil: Hitler, sämtliche Reichsstatthalter sowie Frick, Heß, Göring, Lammers, Funk und Bormann.
- ²⁾ Die nach stenografischen Notizen verfaßte Niederschrift (vgl. die Passage am Ende des Dokuments) ist nicht unterzeichnet; Hinweise auf den Verfasser konnten in den verfügbaren Aktenbeständen nicht ermittelt werden. Die hier zum Abdruck gelangende Fotokopie war im Jahre 1967 vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv aus seinem Fonds „Reichsstatthalter“, in dem sich das Original befindet, an das Bundesarchiv abgegeben worden. Es erscheint daher möglich, daß die Niederschrift von dem Reichsstatthalter in Bayern, v. Epp, gefertigt wurde. Nach Auskunft des Bayerischen Hauptstaatsarchivs (Juli 1981) befinden sich in dem genannten Fonds – außer dem Original der Niederschrift – keine weiteren mit der Reichsstatthalterkonferenz vom 22. 3. 34 im Zusammenhang stehenden Unterlagen.
- ³⁾ Über Hitlers Ausführungen bei dieser Besprechung DNB am 22. 3. u. a.: Die Reichsstatthalter, „die der Dienstaufsicht des Reichsinnenministers unterstellt worden sind“, seien „Träger des Willens der obersten Führung des Reiches, nicht aber die Sachwalter der einzelnen Länder“. Der „Neuaufbau des Reiches erfordert eine einheitliche klare und dauerhafte Konstruktion der Staatsverwaltung mit logischer Gliederung der Verwaltungseinheiten unter einer zentralen Reichsgewalt. Der Nationalsozialismus hat die historische Aufgabe, das neue deutsche Reich zu schaffen, nicht aber die Aufgabe, die Länder zu konservieren. Somit sind die Reichsstatthalter in erster Linie Hoheitsträger des Nationalsozialismus, nicht aber Verwaltungsträger eines bestimmten Staates. – Der Reichskanzler trug den Reichsstatthaltern auf, dafür zu sorgen, daß ein selbständiges Vorgehen einzelner Parteidienststellen in wirtschafts- und finanzpolitischen Dingen überall unterbunden wird, da für die Wirtschafts- und Finanzpolitik einzig und allein der Reichswirtschaftsminister und der Reichsfinanzminister und für die Geld- und Bankpolitik nur der Reichsbankpräsident zuständig seien. Ehe Lokal- und Landesstellen oder Dienststellen in der Partei und Parteiorganisationen wirtschaftliche oder finanzielle Anordnungen treffen, müsse in jedem Falle eine vorherige Klärung mit der zentralen Reichsbehörde stattgefunden haben. Dies gelte naturgemäß auch für alle anderen Verwaltungszweige. In diesem Zusammenhang sprach der Reichskanzler in längeren Darlegungen über die notwendige Einheit zwischen Staat und Partei.“ (DNB-Bericht vom 22. 3., Ausschnitt in R 43 II/1391, Bl. 100).
- ⁴⁾ Mit Schreiben an StSRkei vom 20. 3. hatte der RWiM im Hinblick auf diese Besprechung gebeten, die Reichsstatthalter über folgenden Sachverhalt zu unterrichten: „Die starken Devisenabgaben der Reichsbank in Verbindung mit einem sich stets mindernden Aufkommen an Ausfuhrdevisen haben eine außerordentliche Verschärfung der Devisenlage verursacht. Hinzu kommt, daß der Bedarf an Devisen für die Bezahlung der deutschen Rohstoffeinfuhr auf vielen Gebieten im Ansteigen ist. Insbesondere bringt es das Arbeitsbeschaffungsprogramm mit sich, daß die verschiedensten Verwaltungen größere Aufträge an die Industrie erteilen. So begrüßenswert das ist, so muß doch darauf Bedacht genommen werden, daß durch derartige Aufträge, insbesondere in der Textilindustrie, die auf die Einfuhr ausländischer Rohstoffe angewiesen ist, nicht die Devisenlage weiter verschlechtert wird. Es ist deshalb erforderlich, daß sämtliche Verwaltungen sich vor Erteilung größerer Aufträge mit dem Reichswirtschaftsministerium in Verbindung setzen.“ (R 43 II/1391, Bl. 95).

gleiche Wirkung würde eintreten bei ausgedehnten Baumwollbestellungen (Devisenbestand z. Z. der Besprechung auf 300 Millionen angegeben; mittlerweile zurückgegangen).

Eingriffe in die Wirtschaft müssen nach Möglichkeit unterbleiben. Wenn ein Eingriff nötig erscheint, müssen die Reichsstellen vorher damit beschäftigt werden. Bei Aufschwung der Wirtschaft wird sich die Notwendigkeit ergeben, da und dort einzugreifen gegen unberechtigte Preissteigerung, der Eingriff darf aber nicht als wilder gemacht werden, sondern planmäßig in Übereinstimmung mit Reichswirtschaftsminister. Partei- oder SA-Instanzen dürfen nicht eigenmächtig eingreifen.

Beispiel: Der Boykott gegen die Warenhäuser, von der NS-Hago inszeniert⁵⁾). Warenhäuser im Grundsatz unerwünscht, müssen aber unter verschiedenen Gesichtswinkeln betrachtet werden⁶⁾).

Die Warenhäuser sind mit $\frac{3}{4}$ Milliarden Mark belehnt, ihre Zusperrung würde zu einer Bankkatastrophe führen. Jede Katastrophe beginnt mit einer einzelnen. Man weiß aber nicht, wo sie endet (?). Wir können im jetzigen Moment keine Bankenkrise brauchen, sie würde dem wirtschaftlichen Wiederaufbau den Todesstoß versetzen; daran würde alles andere auch scheitern. Wir könnten, gestützt auf Machtmittel, nicht wie Rußland jahrelang bestehen. Es ist unmöglich, daß eine Partei-stelle einen wilden Krieg proklamiert. Das gilt auch für Konsumvereine; hier handelt es sich um die Sparguthaben, die in ihnen angelegt sind. Der Umbau kann nur ganz allmählich erfolgen. Die aufliegenden Lasten müssen zuerst abgedeckt werden⁷⁾).

Die Länderfinanzminister geraten in schwierige Situationen in einigen Ländern. Die Reichsstatthalter können sich nicht so hineinmischen, daß der Reichsfinanzminister nicht mehr zur Geltung kommt. Letzten Endes muß das Reich eintreten, wenn Verkehrtes oder schädlich Ausgehendes gemacht wird. Den Finanzministern muß das Recht zugebilligt werden, daß sie mit dem Reichsfinanzminister in Verbindung treten, wenn sie glauben, eine Verantwortung nicht übernehmen zu können.

Stellung der Reichsstatthalter nach dem Gesetz vom 30. Januar 1934⁸⁾): Reichsaufbau zielt auf ein einheitliches Reich mit einheitlicher Verwaltung, verlangt also einen einheitlichen Aufbau. Das ist das große geschichtliche Problem: diejenige innere Konstruktion, die eine enorme Kraftentfaltung des Volkes sicherstellt. Die Konstruktion muß durch ihre Klarheit das Ewigunzulängliche der einzelnen Person ausgleichen.

Von der Stellung der Reichsstatthalter: eine Art Vizekönig des Reichs?

Die Unterteilung eines Verwaltungskörpers muß aus der Notwendigkeit geboren sein ...

Jeder muß seine Bedeutung aus seiner Qualität ableiten. Diese Qualität wird abgeleitet werden aus dem eigenen Werk.

Ausbau der Reichsgaue (man müßte wissen, wie der Gau ausschaut⁹⁾): Reichskanzler spricht von seiner Methode, die er in den Fragen schwieriger Entscheidung anwendet. Er faßt immer das Grundsätzliche ins Auge, das, was er sich in langen Überlegungen klargelegt hat, wenn es sich um den Widerstreit von Gesichtswinkeln handelt. Man darf sich nicht von den Wurzeln des Nationalsozialismus entfernen. Zusammenfassend: Der ruhende Pol in der Erscheinung Flucht: unentwegt durchs große Ziel des Nationalsozialismus gegen dieses abgewogen – das Endergebnis des Schaffens.

Reichsinnenminister Dr. Frick: Bei Konflikten zwischen Staat und Partei muß Grundsatz sein: Austrag niemals in der Öffentlichkeit. Nach dem Gesetz vom 1. 12. 33 sind: gegenseitige ? ... der 2 Instanzen Staatsinstanz – Parteiinstanz¹⁰⁾).

5) Vgl. Dok. Nr. 326.

6) Vgl. Dok. Nr. 80, P. 6 und Dok. Nr. 119, P. 4; Dok. Nr. 193, P. 39.

7) Vgl. Dok. Nr. 107, P. 8 und Dok. Nr. 199. – Am 22. 3. 34 wies die Reichsleitung der NS-Hago ihre „sämtlichen Dienststellen“ an, „jeden Kampf in jeder Form gegen die Verbrauchergenossenschaften zu unterlassen“. Verstöße hiergegen würden „mit sofortiger Amtsenthebung geahndet“ („VB“ vom 23. 3. 34).

8) Das „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ (Anm. 2 zu Dok. Nr. 294).

9) Zur vorangegangenen Erörterung über die im Zuge der Reichsreform vorzunehmende Gliederung des Reichs in „Gaue“ s. Anm. 3 zu Dok. Nr. 319.

10) Möglicherweise machte der RIM hierbei die folgenden, in Form eines Vertragsentwurfs (Überschrift: „Verhältnis von Partei und Staat“) in seinem Ministerium für ihn vorbereiteten Ausführungen: „Aus vielfältigen Beobachtungen und fast täglich eingehenden Klagen über Eingriffe einzelner Stellen der PO in die staatliche Verwaltung ergibt sich der Eindruck, daß die politi-

Schutzhaft: Auswüchse unterbinden, liegt im Staatsinteresse. Preußen hat eine Regelung getroffen. Frage ist, soll sie für das Reich übernommen werden?

Reichsminister *Göring* spricht über die Regelung in Preußen und warum sie so getroffen wurde (Bemerkung: die preußische Regelung müßte erholt [!] werden; in der grundsätzlichen Verteilung der Zuständigkeit geht sie dahin, daß die Schutzhaft nur durch Behörden vom Regierungspräsidenten aufwärts verhängt werden kann. Bei den weiter unten gelegenen Instanzen ist das Auseinanderhalten von Parteidenken und Staatsfunktion nicht gewährleistet. Solche untere Instanzen sind die Landräte und die Polizeidirektion. Die Personalvereinigungen sind schädlich). In Preußen bedarf jede Schutzhaft der Bestätigung durch den Ministerpräsidenten¹¹⁾). Kommissionen müssen aufgestellt werden, die die Konzentrationslager besuchen und absuchen. Minister *Göring* führt Beispiele an von Vorkommnissen. Er berichtet von geheimen Lagern in den Händen der SA.

In Thüringen kann nur der Minister die Schutzhaft verhängen. Reichsstatthalter *Sauckel* erwähnt, daß sich das gut bewährt hat.

SA und zweite Revolution: Die Meinung vertreten, daß die weltanschauliche Erziehung [!] der Staatsorgane und der politischen Organisationsführer der Partei weltanschaulich erzogen werden müßten. Schlappschwänze, die beseitigt werden müßten (vorgebracht: ich glaube von *Sauckel*¹²⁾).

Diktirt nach steno [grafischen] Notizen am Donnerstag – 29. III., 7.00 Uhr abends – nach einer anstrengenden Serie von Kampftagen¹³⁾).

[...] ¹⁴⁾

schen Leiter der PO sich vielfach über das Verhältnis von Partei und Staat noch nicht klar sind. [...] Diese Übergriffe führen zu einer völligen Verwirrung und zu einer Rechtsunsicherheit, die sich auf die Dauer zu einer schweren Gefahr für den Staat und damit auch für die Partei auswächst.“ Es könne jedoch über die „Trennung der Zuständigkeiten“ gar keinen Zweifel geben: „Aufgabe des Staates ist die öffentliche Verwaltung in allen ihren Zweigen, Aufgabe der Partei ist die weltanschauliche Schulung des deutschen Volkes und seine Durchdringung mit nationalsozialistischem Gedankengut. Es muß durchgesetzt werden, daß keine von beiden Organisationen in die Tätigkeit der anderen übergreift.“ Daher sei es „völlig unzulässig, daß Parteistellen einen offenen Kampf gegen staatliche Behörden führen, deren Maßnahmen öffentlich angreifen und die in Frage kommenden Beamten womöglich durch Drohungen einzuschüchtern suchen“. Auch gehe es nicht an, „daß wichtige Entscheidungen in die Hand von Stellen gelegt werden, die hierfür letzten Endes unverantwortlich sind, und daß sachliche Entscheidungen nicht mehr möglich sind, weil persönliche Rücksichten auf einzelne Parteistellen den Ausschlag geben. Sonst zerbricht schließlich die ganze Verwaltung und mit ihr der Staat. – Die Reichsstatthalter, die in Personalunion höchste Parteistellen und höchste Staatsstellen vereinigen, sind in erster Linie dazu berufen, sorgfältig auf eine klare Scheidung der Zuständigkeiten zu achten. Soweit es sich um reine Parteiangelegenheiten handelt, ist davon abzusehen, den Behörden Anweisung zu geben. Hier kann es sich vielmehr nur um Anregungen handeln, die [...] im Wege des gegenseitigen Benehmens unter Würdigung aller in Betracht zu ziehenden Erwägungen ihre Erledigung finden können. Die Reichsstatthalter haben im Rahmen ihres Aufgabenkreises als Organe des Reichs die staatlichen Behörden und Beamten gegen Angriffe zu schützen, auch wenn sie von Parteistellen ausgehen. In ihrer Eigenschaft als Führer innerhalb der Partei müssen die Reichsstatthalter durch immer wiederholte Aufklärung darauf hinwirken, daß die politischen Leiter der PO sich auf ihre Aufgaben und auf ihren Zuständigkeitsbereich beschränken und einsehen, daß Partei und Staat nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten haben.“ (R 18/5441, S. 163–187).

11) Zur neuen pr. Schutzhaftregelung, die von *Göring* am 11. 3. erlassen worden war, s. KAG 1934, S. 1326 f.; Schulheß 1934, S. 85 f. – Entsprechende Anordnungen für das gesamte Reichsgebiet ergingen durch Erlaß des RIM vom 12. 4. 34 (Dok. Nr. 333).

12) Die Worte in der Klammer handschriftlich.

13) Dieser Satz handschriftlich.

14) Am Schluß der Niederschrift befinden sich sechs Zeilen in Gabelsberger Stenografie. Die von Frau Anny Schwarz, RegDir. im Bayerischen Landesamt für Kurzschrift, dankenswerterweise besorgte Übertragung lautet wie folgt: „Der Vortrag des Führers war auffallend arm an greifbaren Themapunkten. Einen Kommentar gibt der ausgegebene Pressebericht [vgl. oben Anm. 3], der das in der Öffentlichkeit hinaufsetzend erwähnt auf Kosten der Reichsstatthalter, – der nichts erwähnt von den offenbar schweren wirtschaftlichen Sorgen. Mit den allgemeinen Zitationen und losgelösten Beispielen, was nicht sein darf, anstatt von klarer Darstellung, was vorkommt, von oben und Tadel und Weisung, was wirklich geschehen soll, kann man nicht viel anfangen. Ich hatte mich wirklich bemüht, den Inhalt aufzufangen – was ich erhascht habe, scheint mir herzlich wenig.“

Zitierhinweis

Nr. 320 Reichsstatthalterkonferenz vom 22. März 1934, 11.15 Uhr) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d320>